



COMUNE DI AVELLA

(Provincia di Avellino)

Città d'Arte

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 455 DEL 11/12/2025	OGGETTO: RESTITUZIONE SOMME A GARANZIA PER TAGLIO BOSCHIVO- DETERMINA DI LIQUIDAZIONE.
Registro Generale N. 714 DEL 11/12/2025	

L'anno **duemilaventicinque**, il giorno **undici**, del mese di **dicembre** nel proprio Ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTI:

- il D. Lgs. N. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.;
- il D. Lgs. n. 36/2023;

VISTO

- il Decreto Sindacale prot. n. 23 del 29.12.2023, con cui è stato rinnovato il decreto sindacale precedente con il quale si affidava al sottoscritto il potere di assumere gli atti di gestione sia per la spesa che per l'entrata, in funzione dei documenti di programmazione economico/finanziari, nonché in funzione dei programmi stabiliti dalla relazione previsionale e programmatica per il settore ed i servizi di competenza
- la deliberazione di Consiglio comunale di approvazione del bilancio di previsione di competenza e ss.mm.ii.;
- la deliberazione di Giunta comunale di approvazione del piano esecutivo di gestione e ss.mm.ii.;

PREMESSO CHE

- con Verbale di consegna sotto riserva di legge del 16.02.2016, si procedeva alla consegna del taglio di materiale legnoso ritraibile dalla sezione boschiva situata alla loc.ta PIANURA del Comune di Avella, particella forestale n.1 f. 8 pa.la 4, all'Impresa Boschiva "SOLO LEGNA" del Sig. Natale D'Avanzo, nato ad Avella(AV) il --- omissis... --- e residente in Sperone (AV) alla via --- omissis... --- n.8;
- successivamente, con atto di cottimo del 20.12.2021, intercorso tra il Sig. Natale D'Avanzo ed il Comune di Avella, in persona dell'Arch. Pasquale Maiella, nella sua qualità di Responsabile dell'UTC, veniva disciplinata la vendita del materiale legnoso ritraibile dalla particella in oggetto;
- a garanzia degli obblighi assunti relativamente all'acquisto del suddetto taglio, il Sig. Natale D'Avanzo provvedeva al versamento della somma pari ad € 5.000,00 sul conto corrente del Comune di Avella, quale 10% dell'importo di aggiudicazione;
- contestualmente il Sig. Natale D'Avanzo, sopra generalizzato, provvedeva a depositare assegno bancario n. --- omissis... ---, Banca Intesa Sanpaolo, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali e di esecuzione del progetto di taglio;

Verificato che per carenza documentale, ossia per assenza del piano di assesto forestale di cui il Comune di Avella risulta sprovvisto, il Sig. Natale D'Avanzo non ha mai potuto dare inizio al taglio

sopra indicato;

Accertato che effettivamente la somma pari ad € 5.000,00 è pervenuta sul Conto dedicato di codesto Comune;

Accertato che l'assegno n. --- omissis... --- risulta effettivamente consegnato a codesto Ente;

Considerato che con Prot. 10119/2024, l'Impresa Boschiva "SOLO LEGNA" di D'Avanzo Natale, con sede in Avella (AV), via Cimitero, chiedeva la restituzione della somma pari ad € 5.000,00 versata in anticipo, contestualmente all'assegno depositato a garanzia;

Ritenuto pertanto di restituire al soggetto interessato in oggetto la somma incassata, per l'ammontare di euro € 5.000,00 contestualmente all'assegno trattenuto a garanzia;

Dato atto che il soggetto che adotta il presente provvedimento non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione, e non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto d'interesse in relazione all'oggetto dell'atto, con riferimento alla normativa in tema di prevenzione della corruzione;

Accertata la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa, della presente determinazione ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis, comma 1, primo periodo, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Accertato altresì che la presente determinazione, al pari del connesso procedimento istruttorio, è assunta in assenza di qualsivoglia conflitto di interesse;

Visto l'art. 16 del DPR 380;

Verificato quanto stabilito nell'art. 183, comma 8, e all'art. 191 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportate di:

1. **Disporre** per le ragioni espresse in narrativa il rimborso totale di euro € 5.000,00 e per l'effetto di impegnare la somma totale di euro € 5.000,00 a favore del soggetto di cui in premessa, mediante accredito su IBAN --- omissis... --- intestato al richiedente, contestualmente alla restituzione dell'assegno n. 8380296949-11;
2. **DARE ATTO** che la somma pari ad € 5.000,00 è a valere con imputazione al Capitolo 1111 – del bilancio comunale;
3. **di trasmettere** ai sensi dell'art.183, comma 7, del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii., il presente atto al settore Servizi Finanziari affinché sia integrato con il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai fini della sua esecutività e per le verifiche ex comma 8 dell'art.183 TUEELL.
4. **di DARE ATTO** ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. E) della legge 190/2012 della insufficienza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del presente procedimento.

La presente determinazione, esecutiva di precedente atto, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa per 15 gg. consecutivi è pubblicata all'albo pretorio ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 267/2000 e del vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi. La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

Avella (AV), 11/12/2025

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO

f.to dott. Pasquale Maiella

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E CONTABILE

(art. 147 bis, comma I, del D. lgs. 18.8.2000, n. 267)

Ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000, si rilascia parere **Favorevole** di regolarità tecnica attestante la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa.

Note:

Avella (AV), 11/12/2025

Il Responsabile del Servizio

f.to dott. Pasquale Maiella

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

(art. 183 , comma 7, TUEL ; e art. 147 bis, comma IV dell'art. 151 del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.)

Ai sensi del comma I dell'art. 147 bis e comma IV dell'art. 151 del D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.; art.183,comma 7 TUEL, si rilascia parere di regolarità contabile e visto attestante la copertura finanziaria del presente atto.

Esito: **Favorevole**

Note:

Impegno collegato**Descrizione Impegno:** RESTITUZIONE SOMME A GARANZIA PER TAGLIO BOSCHIVO- DETERMINA DI LIQUIDAZIONE.**CIG:** **CUP:****Descrizione Capitolo:** RIMBORSO ONERI DI URBANIZZAZIONE**Vincolo Bilancio:****Vincolo Tesoreria:**

Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Quinti Livello p.f.	Esercizio	N. Impegno Provvisorio
1.09.99.04.0 01	08.01	1111	1 - Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	2025	291
N. Impegno Definitivo	Importo Impegno	N. Sub-impegno	Importo sub-impegno	N. SottoSub-impegno	Importo Sottosub-impegno
976	€ 5.000,00	0	€ 0,00		€ 0,00

Creditore**Denominazione:** SOLO LEGNA DI DAVANZO NATALE - **Progressivo Fornitore:** 2788**Codice Fiscale:** 02585860646**P.Iva:****LIQUIDAZIONE**

Numero Liquid.	Importo Liquidazione	Esercizio
1260	5.000,00	2025

DESCRIZIONE CREDITORE

SOLO LEGNA DI DAVANZO NATALE

Piazza Municipio n. 1, C.A.P: 83021 - Avella (AV); P. IVA 00248800641; Tel/Fax 081.8259343;

PEC: comune.avella@cert.irpinianet.eu; <http://www.comune.avella.av.it>

Avella (AV), 11/12/2025

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Dott. Nicola Montuori

ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ

Il presente atto costituisce copia digitale conforme all'originale analogico depositato al repertorio generale dell'Ente.

Avella (AV), 11/12/2025

Il Responsabile del Servizio
f.to dott. Pasquale Maiella

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO INFORMATICO

Si attesta che l'atto di seguito indicato, è stato affisso in data 11/12/2025 all'Albo Pretorio di questo Comune con numero 1240, e vi rimarrà fino al 26/12/2025;

Estremi identificativi dell'atto:

Determina n. 714 del 11/12/2025;

Oggetto: RESTITUZIONE SOMME A GARANZIA PER TAGLIO BOSCHIVO– DETERMINA DI LIQUIDAZIONE.

Avella (AV), 11/12/2025

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO INFORMATICO
f.to dott. Pasquale Maiella